

자유무역협정세이프가드 조사신청서

세이프가드 조치발동에 필요한 조사신청 및 상담은

무역위원회 산업피해조사과

TEL. (044) 203-5867

FAX. (044) 203-4816

주소 : 세종특별자치시 한누리대로 402

정부세종청사 13동

산업통상자원부 무역위원회 (우: 30118)

< 안 내 사 항 >

이 서식은 외국과의 자유무역협정에 의한 세이프가드제도 운영규정(이하 “규정”이라 한다) 제9조제1항의 규정에 의하여 무역위원회에 제출할 자유무역협정세이프가드조치에 필요한 조사신청서 서식입니다.

신청서를 제출하실 때에는 신청서와 관련 증명자료 각 3부씩을 제출하여야 하며, 각종 자료는 과거 3년 이상의 수치에 의거 작성하여 주시고, 신청서 내용중 항목별 기재내용이 많은 경우에는 별지를 추가하여 작성하실 수 있습니다.

신청서와 관련 증명자료의 내용중 영업비밀로 보호받고자 하는 자료는 “영업상비밀”자료 또는 "CONFIDENTIAL BUSINESS INFORMATION"라는 표기를 하여 다른 자료와 구분되도록 하여 제출하여야 하며, 이 경우 이해관계인에게 제공하기 위한 영업상비밀이 아닌 요약서 3부(필요한 경우에는 추가로 요구할 수 있음)를 제출하여야 합니다. 영업상비밀 자료로 분류된 자료에 대해서는 규정 제17조제3항의 규정에 의해서 영업상비밀로 보호됩니다.

신청서는 관련 증명자료 등 사실에 근거하여 정확하게 작성하여야 하고, 가능하면 참고자료도 첨부하여 주시기 바랍니다. 신청인이 복수인 경우에는 연명으로 신청하실 수 있습니다.

본 신청서양식을 만족시킬 수 없는 산업의 경우 무역조사실과의 사전협의를 거쳐 제출양식을 변경할 수 있습니다.

[자유무역협정 체결 상대국명]産 [조사신청물품명]에 대한
자유무역협정세이프가드 조사신청서

본인은 (자유무역협정 체결 상대국명)産 (조사신청물품명)의 수입증가로 인하여 국내산업이 심각한 피해 등을 입거나 입을 우려가 있다는 사실에 관한 증명자료를 첨부하여 외국과의 자유무역협정에 의한 세이프가드제도 운영규정 제9조제1항의 규정에 따라 상기 물품에 대한 세이프가드조치에 필요한 조사를 하여 줄 것을 신청합니다.

년 월 일

신 청 인 : (인)
(인)
(인)

무 역 위 원 회 귀중

I. 조사신청개요

1. 신청취지

주) 조사신청물품의 자유무역협정 체결 상대국으로부터의 수입증가로 인한 국내산업의 심각한 피해(칠레의 경우 시장교란도 포함) 또는 그 우려 등에 대한 요지 및 세이프가드 조치의 필요성을 간략히 기술하시기 바랍니다.

2. 신청인

- 주) ① 조사신청 자격이 있는 자는 조사신청 물품과 동종 또는 직접적 경쟁물품을 생산하는 이해관계자, 단체, 협회 등이며, 생산자 등이 국내시장에서의 경쟁에 영향을 미칠 정도의 물량으로 당해 물품을 수입하는 경우에는 이들 생산자 등을 이해관계인의 범위에서 제외할 수 있습니다.
② 대리인이 있는 경우 대리인 선임장 사본을 첨부하여 주시기 바랍니다.
③ 신청인별로 전화, FAX 등 연락방법을 기재한 자료를 첨부하여 주시기 바랍니다.

3. 조사신청물품

가. 조사신청물품명

- 주) ① 조사신청물품은 신청인의 생산품을 기재해서는 아니되며 반드시 수입물품에 관한 사항을 기재하시기 바랍니다.
② 조사신청물품의 관세분류번호(HSK번호) 등을 기재하시기 바랍니다.

나. 조사신청물품의 정의

주) 특성, 규격, 모델 및 용도에 대한 설명을 포함하시기 바랍니다.

다. 관세율

주) 조사신청물품의 관세율 및 양허현황에 대한 설명을 포함하시기 바랍니다.

4. 국내시장현황

가. 수입자

(단위:)

수 입 자	수입량	비 중(%)

주) 수입자를 아는 범위내에서 주소, 전화번호, 연락방법 등 상세한 자료를 첨부하여 주시기 바랍니다.

나. 수 요 자

(단위:)

수 요 자	수요량	비 중(%)

주) ① 수요자를 아는 범위내에서 주소, 전화번호, 연락방법 등 상세한 자료를 첨부하여 주시기 바랍니다.

② 신청인과 거래관계가 없는 수요자도 포함하여 주시기 바랍니다.

다. 국내생산자

(단위:)

국내생산자	생산량	비 중(%)

주) 생산자협회, 단체의 회원명부 등 국내생산자 인적사항 자료를 첨부하여 주시기 바랍니다.

라. 해외공급자

(단위:)

해외공급자	생산량	비 중(%)

주) 주요 해외생산자를 기재하여 주시기 바랍니다.

마. 국내수급 현황

(단위 : O, %)

구분	년도	00년	00년	증감률	00년	증감률	00년0월	증감률
수 요	내 수							
	수 출							
합 계								
공 급	판 매							
	수 입							

주) ① 물량기준으로 작성하여 주시기 바랍니다.

- ② 내수는 국내출하와 수입의 합계를 기재하여 주시기 바랍니다.
- ③ 판매는 국내출하와 수출의 합계이며 자가소비가 제외된 것입니다.
- ④ 증감율은 전년대비 증감율을 기재하여 주시기 바랍니다.(이하 동일)

II. 조사신청물품과 국내생산품간의 동종 또는 직접적 경쟁물품에 관한 사항

1. 조사신청물품

- 가. 물리적 특성, 용도 및 구성요소
- 나. 제조공정 및 제조방법
- 다. 품질 및 소비자평가
- 라. 유통경로

2. 국내생산품

- 가. 국내 동종물품과 직접적 경쟁관계물품의 품명 및 정의

- 주) ① 동종물품과 직접적 경쟁관계물품은 구분하여 작성하여 주십시오.
- ② 『동종물품』이란 조사신청물품과 동일하거나, 동일하지 않더라도 조사신청물품과 경미한 차이만 있을 뿐 실질적으로 동일한 물품을 말합니다.
- ③ 『직접적 경쟁물품』이란 동일 또는 유사하지는 않더라도 기능이 같거나 상업적인 용도에서 상호 대체 사용이 가능한 물품을 말합니다.
- ④ 특성, 규격, 모델 및 용도에 대한 설명을 포함하여 주시기 바랍니다.

- 나. 물리적 특성, 용도 및 구성요소
- 다. 제조공정 및 제조방법
- 라. 품질 및 소비자 평가
- 마. 유통경로

3. 조사신청물품과 국내생산품의 동종 또는 직접적 경쟁물품 비교

- 가. 물리적 특성
- 나. 품질 및 소비자 평가
- 다. 기능, 특성 및 구성요소

- 주) 두 물품간의 물리적 특성, 품질 및 소비자평가, 기능, 특성 및 구성요소로 나누어 비교하되 연구소, 전문가, 수요자 등에 의한 비교평가를 기재하시고 증빙자료를 첨부하여 주시기 바랍니다.

III. 신청인의 신청자격유무에 관한 사항

1. 신청인이 국내산업의 이해관계자라는 사실

주) 신청인이 국내산업의 이해관계인(국내생산자, 협회, 조합)이 되는지 여부를 기술하시기 바랍니다.

- 이해관계인

- ① 당해 물품의 국내 생산량의 100분의 20 이상을 생산하는 자 또는 그 집단
- ② 당해 물품의 국내 생산자수가 5인 이상인 생산자집단
- ③ 법에 의해 설립되거나 농림축산식품부장관이 설립을 허가한 당해 물품의 국내 생산자로 구성된 협회·조합

2. 신청인의 신청서 접수일로부터 3년 이내에 조사신청물품의 수입 사실 유무

주) 신청인이 신청서 접수일로부터 3년 이내에 조사신청물품을 수입하였다면, 수입사실과 그 이유를 기재하여 주시기 바랍니다.

IV. 수입증가와 국내산업피해 등의 증명에 관한 사항

이 난에는 전체적인 국내산업피해 등의 사실에 대하여 기술하시기 바랍니다.

- 주) ① 자유무역협정 체결 상대국으로부터의 조사신청물품의 수입으로 국내 동종물품을 생산하는 국내산업의 현재적, 잠재적 피해(칠레의 경우 시장교란 포함) 사실을 기재하여 주시기 바랍니다.
- ② 조사신청물품의 수입으로 인한 국내산업의 심각한 피해(칠레의 경우 시장교란 포함) 사실 등은 단순히 주장이나 추측 또는 막연한 가능성에 기초하여서는 아니되며, 실질적 증명에 기초하여야 합니다.

1. 수입증가 사실에 관한 증명

가. 수입의 절대적 증가

구분	년도	00년	00년	증감률	00년	증감률	00년0월	증감률
수 입 물 량								

주) 수입물량이 절대적으로 증가하였음을 증명해 주시기 바랍니다.

나. 수입의 상대적 증가

구분	년도	00년	00년	증감률	00년	증감률	00년0월	증감률
국내 생산량								
수 입 량								

주) 국내생산에 비하여 수입이 상대적으로 증가하였음을 증명해 주시기 바랍니다.

다. 국가별 수입실적

구분	년도	00년	00년	증감률	00년	증감률	00년0월	증감률
국 가 명								
국 가 명								
국 가 명								

주) 국가별 수입실적을 물량기준으로 명기하시되, 자유무역협정 체결 상대국으로부터의 수입은 반드시 포함되어야 합니다.

2. 국내산업의 심각한 피해(또는 시장교란)에 관한 증명

가. 자유무역협정 체결 상대국 수입품의 시장점유율

(단위 : 0, %)

구분	년도	00년	00년	증감률	00년	증감률	00년0월	증감률
국내소비($a=b+c$)								
FTA 상대국으로부터 수입(b)								
국내생산품출하(c)								
FTA 상대국 수입품의 국내시장점유율(b/a)								

자료 :

주) 상기자료는 물량기준으로 산출하여 주시기 바랍니다.

나. 가 격

주) FTA 상대국으로부터 조사신청물품의 수입으로 인한 국내생산품의 가격 변동상태를 기재하여 주시기 바랍니다.

(단위 : 0, %)

년도		구분	00년	00년		00년		00년 0월	
				증감률		증감률		증감률	
조사 신청 물품	수입물량								
	수입금액								
	평균수입가격(CIF)								
	원화재판매가격								
국내생산품 평균가격									

자료 :

주) 원화재판매가격 = 수입가격×환율×(1+관세율+통관제비용+적정이율)
 국내생산품의 평균가격(공장도가격) = 내수판매금액/내수판매물량

다. 생산 및 가동률

(단위 : O, %)

년도		구분	00년	00년		00년		00년 0월	
				증감률		증감률		증감률	
생산능력(a)									
생 산 량(b)									
가동률(b/a)									

자료

주) 생산능력과 가동률 산정근거를 기재하여 주시기 바랍니다.

※ 재배면적의 상당한 유허 또는 전업 여부 등을 추가하여 기재하여 주십시오.

라. 생 산 성

(단위: 백만원, %)

년도		구분	00년	00년		00년		00년 0월	
				증감률		증감률		증감률	
부가가치(a)									
고용인원(b)									
1인당부가가치(a/b)									
1인당생산량									

자료

주) 부가가치 = 경상이익+인건비+순금융비용+임차료+조세공과+감가상각비

주) 1인당생산량 = 생산량/생산인력

마. 판 매

(단위 : O, 백만원, %)

년도		구분	00년	00년		00년		00년 0월	
				증감률		증감률		증감률	
총출하(a=b+c+d)	물량								
	금액								
국내출하(b)	물량								
	금액								
수출(c)	물량								
	금액								
자가소비(d)	물량								
	금액								

자료 :

바. 재 고

(단위 : 0, %)

년도		구분	00년	00년		00년		00년 0월	
				증감률		증감률		증감률	
총출하(a)									
재고(b)									
재고율(b/a)									

자료 :

사. 손 익

(단위 : 백만원, %)

년도		구분	00년	00년		00년		00년 0월	
				증감률		증감률		증감률	
매출액(a)									
매출원가(b)									
매출총이익(c=a-b)									
판매비와관리비(d)									
영업이익(e=c-d)									
경상이익(f)									

주) ① 매출액은 총매출액에서 매출에누리와 환입을 차감한 순매출액을 기재하여 주시기 바랍니다.

② 만일 귀사가 보고기간중 재고자산의 평가방법을 변경하였다면 그 내용 및 그러한 변경이 귀사의 손익에 미친 영향에 대한 자료를 첨부하여 주시기 바랍니다.

③ 판매비와 관리비 등의 비용 또는 손익은 동종물품과 직접 관련된 것을 집계하여야 하며 직접관련 여부를 추적하기 어려운 항목은 매출액 비례로 안분하여 주시기 바랍니다.

아. 고용 및 임금

구분	년도	00년		00년		00년 0월	
	00년		증감률		증감률		증감률
연평균 고용인원 (명)							
연평균 1인당 임금 (천원)							

주) 국내동종물품이외의 물품을 생산할 경우도 국내 동종물품의 생산·판매에 관련된 인원에 대해서만 작성하여 주시기 바랍니다.

자. 설비투자 및 연구개발

(단위 :백만원, %)

구분	년도	00년		00년		00년 0월	
	00년		증감률		증감률		증감률
설비투자							
연구개발							

아. 기 타

- 당해 물품이 가지는 계절성, 부패성 및 작목 대체 가능성과 당해 물품이 농가소득에서 차지하는 비중 등

3. 국내산업의 심각한 피해 또는 우려 등에 관한 증명

이난에는 국내산업의 피해우려 등에 관해 기술하시기 바랍니다.

주) 조사신청물품의 수입으로 인한 국내산업의 심각한 피해우려(또는 시장교란)의 우려가 명백히 예측되고 급박한 상황을 기재하여 주시기 바랍니다.

가. 조사신청물품의 對한국 수출의 현저한 증가율

주) 자유무역협정 체결 상대국으로부터의 조사신청물품의 對한국 수출현황을 기재하여 주시기 바랍니다.

(단위 : 0,%)

구분	년도	00년		00년		00년 0월	
	00년		증감률		증감률		증감률
물 량(a)							
금 액(b)							
단 가(b/a)							

주) 최근 3년간의 자유무역협정 상대국으로부터 조사신청물품의 對한국 수출실적(물량, 금액 및 단가)을 기재하여 주시기 바랍니다.

나. 자유무역협정 체결 상대국의 조사신청물품의 생산 및 수출여력

주) 조사신청물품에 대한 자유무역협정 체결 상대국의 생산 및 수출여력에 대해 기재하여 주시기 바랍니다.

(단위: O,%)

구분	년도	00년	00년	00년	00년 0월
생산능력					
생 산 량					
가 동 료					
국내소비량					
수 출 량					

주) 국내소비량은 공급국내의 소비량을 의미합니다.

다. 조사신청물품의 한국내 시장에서의 가격경쟁력

주) 수입이 국내가격을 현저히 하락 또는 억제시킬 수 있는 가격 여부 및 추가적인 수입수요의 증대 가능성 여부에 대해 기재하여 주시기 바랍니다.

(단위 :O 원, %)

구분	년도	00년	00년	00년	00년	00년 0월	00년 0월
			증감률		증감률		증감률
조사신청물품 수입가격(CIF)							
조사신청물품 재판매가격							
국내생산품 평균판매가격							

주) ① 조사신청물품재판매가격 = 조사신청물품수입가격(CIF)×환율×(1+관세율+통관제비용+적정이익)

② 국내생산품평균판매가격(공장도가격) = 내수판매금액/내수판매물량

라. 조사신청물품의 재고현황

주) 조사신청물품의 재고 현황을 기재하여 주시기 바랍니다.

(단위 :O,%)

구분	년도	00년	00년	00년	00년	00년 0월	00년 0월
			증감률		증감률		증감률
재 고							

주) 공급국의 재고현황을 알고 있거나 알수 있는 경우 작성하여 주시기 바랍니다.

마. 기 타

- 당해 물품이 가지는 계절성, 부패성 및 작목 대체 가능성과 당해 물품이 농가소득에서 차지하는 비중 등

4. 조사신청물품수입과 국내산업피해 등과의 인과관계에 관한 증명

가. 조사신청물품의 수입물량이 국내생산품 판매에 미치는 영향

주) 조사신청물품의 수입이 국내생산품 판매에 미치는 영향에 대하여 기재하여 주시기 바랍니다.

<조사신청물품의 국내소비 및 수입품의 시장점유율 현황>

(단위 : 0, %)

구분	년도	00년	00년	증감률	00년	증감률	00년0월	증감률
국내소비(a=b+c)								
수입(b)								
국내생산품출하(c)								
수입품의 국내시장점유율 (b/a)								

자료

주) 상기자료는 물량기준으로 산출하여 주시기 바랍니다.

나. 조사신청물품의 수입가격이 국내생산품 판매에 미치는 영향

주) 조사신청물품의 자유무역협정 체결 상대국으로부터의 수입가격이 국내생산품 판매에 미치는 영향에 대하여 기재하여 주시기 바랍니다.

- 저가판매여부, 국내생산품가격하락초래여부, 가격인상억제여부 등

<조사신청물품과 국내생산품의 판매가격 비교>

(단위 : 0 원, %)

구분	년도	00년	00년	증감률	00년	증감률	00년 0월	증감률
조사신청물품 수입가격(CIF)								
조사신청물품 재판매가격								
국내생산품 평균판매가격								

- 주) ① 조사신청물품재판매가격 = 조사신청물품수입가격(CIF)×환율×(1+관세율+통관제비용+적정이윤)
 ② 국내생산품평균판매가격(공장도가격) = 내수판매금액/내수판매물량

다. 조사신청물품 수입이외의 요인이 국내동종물품 등의 판매가격 등에 미친 영향

- 소비감소, 소비자 기호변화, 원자재 가격변동, 고이율, 고유가, 환율변동, 국내산업의 구조조정, 국내산업의 수출, 기술개발, 기후, 정부정책변화, 외국생산자 및 국내생산자의 무역 제한적 관행 등이 국내생산자에게 영향을 주었는지에 대해 기술하여 주시기 바랍니다.

V. 국내산업의 국제경쟁력 현황 및 전망

1. 국내산업의 국제경쟁력(기술수준 등) 현황 및 전망

- 주) 기술수준, 생산능력 등 국내산업의 국제경쟁력 현황 및 앞으로의 전망에 대하여 기술하여 주시기 바랍니다.

2. 당해 국내산업이 관련 법령의 규정에 의하여 받고 있는 지원의 내용 및 정도

- 주) 관련 법령의 규정에 의해 관계행정기관, 관련단체 등으로부터 지원받고 있는 내용 및 그 효과 등에 관하여 기술하여 주시기 바랍니다.

3. 향후 구조조정 추진계획

- 주) 자유무역협정세이프가드조치로 보호받는 동안 국내산업 경쟁력 확보를 위해 계획하고 있는 구조조정 추진계획에 대하여 기술하여 주시기 바랍니다.

VI. 구제조치 요청사항

1. 구제조치 요청내용

- 주) ① 희망하는 자유무역협정세이프가드조치 형태 및 기간, 조치수준 등을 산출근거와 함께 명확하게 기술하여 주시기 바랍니다.
 ② 자유무역협정세이프가드조치는 수입으로 인한 국내산업피해 등을 구제하는데 필요한 범위에 한합니다.

2. 요청조치가 국내산업의 피해구제에 미치는 영향

주) 요청하는 자유무역협정세이프가드조치가 국내산업의 피해구제에 미치는 영향에 대하여 기술하여 주시기 바랍니다.

< 증명자료 목록 >

1. 신청인이 국내생산자인 경우 생산자임을 증명할 수 있는 자료
2. 신청인이 생산자협회인 경우 설립 근거, 농림부 장관의 설립허가증빙자료, 협회정관, 협회회원명부 등 국내생산자인적사항 자료
3. 대리인이 있는 경우 대리인의 선임장 사본
4. 신청인별로 전화번호, FAX번호 등 연락방법
5. 공급자와 생산자의 주소, 전화번호, FAX번호 등 연락방법
6. 수입자와 수요자의 주소, 전화번호, FAX번호 등 연락방법
7. 조사신청물품과 국내생산품간의 물리적특성, 품질 및 소비자평가, 기능, 특성 및 구성요소별 비교평가 증명자료
8. 신청인이 신청물품을 수입했음에도 불구하고 국내시장에서의 경쟁에 영향을 미칠정도로 수입하지 아니한 것으로 보는 경우 그 증명에 필요한 자료
9. 기타 신청인의 주장과 관련된 증명자료